

0022279-55.2014.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: José Romano Lucarini

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 423/2014 - 7º Distrito Policial de Santos, 3412/2014 - 7º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael Freire Reis

CONCLUSÃO: Aos 27 dias do mês de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr. José Romano ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0022279-55.2014.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0022279-55.2014.8.26.0562

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 423/2014 - 7º Distrito Policial de Santos, 3412/2014 - 7º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael Freire Reis

CONCLUSÃO: Aos 27 dias do mês de outubro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr. José Romano Lucarini. Assistente

Judiciário

- Tuane Bazante Vieira Orefice -

Não peças amor e afeto; antes de tudo, dá a ti mesmo e em seguida aos outros, sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Importante é que sigas os passos de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-lo de ninguém e sem jamais esquecer que és responsável pelos teus sentimentos.

Francisco Do Espírito Santo Neto - Hammed

Vistos, etc.

MICHAEL FREIRE REIS, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código

Penal. Isto porque no dia 23 de setembro de 2014, por volta das 16h10min. na Avenida Conselheiro Nébias, 612, nesta cidade subtraiu para si uma bicicleta, avaliada em R\$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais), fls. 05, pertencente a Talita Merin Ribeiro Teixeira.

A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 01 a 34.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado e respondeu à acusação.

Um depoimento foi colhido durante a instrução. Após a inquirição da última testemunha o réu foi interrogado. Ainda em audiência, nenhuma diligência foi requerida.

Vieram as alegações finais.

É o relatório.

D E C I D O.

Talita Merin Ribeiro Teixeira é a vítima. À época o local era um comitê político. Iam pessoas e muita gente circulava. Deixou sua bicicleta em uma garagem. O réu foi até o local e fez uma ficha de cadastro, na qual continham algumas informações. Ele se candidatou para trabalhar no local. Quando notou, ele estava saindo com sua bicicleta. Tentou ir atrás, mas não o localizou. Sua bicicleta nunca foi recuperada. Pelas informações que o réu deixou no cadastro foi possível identificá-lo. Não lembra se viu o réu furtando ou se alguém contou. Mas viu alguém levando a bicicleta.

Ao ser interrogado (fls.), o réu confessou a veracidade da imputação lançada contra si. E o fez sem nenhuma reserva. À época era usuário de drogas. Chegou a procurar um emprego no local, para trabalhar entregando panfletos. Para tanto, compareceu ao comitê eleitoral mencionado pela vítima. Viu a bicicleta encostada na parede, quando decidiu subtraí-la. Infelizmente praticou mesmo o delito.

A confissão do acusado encontrou franco respaldo no depoimento da vítima. a pessoa que ela viu subtraindo a bicicleta foi mesmo o réu.

Essa certeza emerge da sua confissão, que, como já dito, encontrou amparo em outra prova.

Assim, a confissão e o depoimento da vítima se confirmam de forma totalmente harmônica.

Nesses termos, diante do balanço dos elementos de convicção alinhavados aos autos, conclui-se, de forma inequívoca, que a descrição contida na denúncia é a única possível e imaginável para a verdade real dos fatos.

Passo à dosagem da pena.

Considerando a normalidade dos critérios judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, anotando que a pena foi fixada no patamar mínimo.

Inexistindo quaisquer causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva como está.

O acusado preenche os requisitos legais do artigo 44, do Código Penal, com a nova redação que lhe deu a Lei nº 9714, de 25.11.98. Assim, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direito.

Nesse passo, tenho que a pena substituta deve ser a de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo de duração da pena substituída.

Posto isso, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva. Em consequência, CONDENO o acusado MICHAEL FREIRE REIS, já qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mesmo valor unitário acima fixado, como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal.

Com arrimo no artigo 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade imposta por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo tempo de duração da pena substituída.

Para o caso de eventual conversão da pena, o regime inicial para o seu cumprimento será o aberto.

Transitada em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

P. R. I. C.

Santos, 12 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Romano Lucarini

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA